

LAUDO UNIFICADO DE CALCULO REVISIONAL

Antecipacao/emprestimo com garantia de verba rescisoria (CLT) - Autora: ALESSANDRA RODRIGUES

Cenario C (parcela unica/CLT) adaptado: os dois instrumentos sao emprestimos de 12 parcelas fixas, com desconto em folha/verba rescisoria. Foram tratados com a metodologia completa de parcelas (Tabela Price), pois ha cronograma de 12 prestacoes. Os dados provem de **capturas de tela de aplicativo** (extrato do contrato), nao dos instrumentos originais.

CONTRATO 1 - BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

1. IDENTIFICACAO DA OPERACAO

Autora	Alessandra Rodrigues (CPF nao constante das imagens) - trabalhadora CLT
Contrato	6052833326
Vigencia	05/12/2025 a 01/02/20?? (ano final cortado na imagem) - trecho ilegível/cortado
Desconto	JAN/2026 a DEZ/2026 (final parcialmente cortado; inferido pelas 12 parcelas)
Forma de cobrança	Desconto em folha/verba rescisoria (garantia: verba rescisoria 14,50%; multa rescisoria e FGTS: nao informados)
Situacao informada	Encerrado por termino do vinculo; parcelas pagas: 0
Prazo/prestacao	12 x R\$ 393,93

2. ESTRUTURA FINANCEIRA CONTRATADA

Item	Valor
Valor do emprestimo (informado)	R\$ 2.881,77
Valor total a ser pago	R\$ 4.727,16
Conferencia 12 x prestacao	R\$ 4.727,16 - confere
Custo total / capital recebido	1,64x
Encargos totais (total - emprestimo)	R\$ 1.845,39 (64,04% do capital)

O consumidor recebeu R\$ 2.881,77 e se obrigou a devolver R\$ 4.727,16, isto e, 1,64x o capital. O desmembramento entre IOF, tarifas e seguros **nao consta das imagens**; se o valor informado for o liquido liberado, parte do financiado pode estar embutida (ver taxa implicita).

3. TAXA PACTUADA x TAXA MEDIA DO BANCO CENTRAL

Parametro	Taxa mensal	Observacao
Taxa pactuada (informada)	6,30%	Taxa de juros informada no extrato
CET informado	8,26%	CET mensal informado
Taxa efetiva implicita (PV, PMT, n - Price)	8,58%	Resolvida a partir de R\$ 2.881,77, 12 x R\$ 393,93
Regua de 1,5x a media	9,98%	Limite de presuncao de abusividade
Taxa media Bacen	6,65%	SGS 25464 - competencia 12/2025

Sobretaxa. Taxa pactuada / media = 0,95x (94,74% da media); taxa efetiva implicita / media = 1,29x (129,00%); CET / media = 1,24x. A regua de 1,5x seria 9,98% a.m.; o contrato pactuou 6,30% e a taxa efetiva implicita e 8,58%.

Duodecuplo (anatocismo). 6,30% x 12 = 75,60% ao ano (juros simples), ao passo que a capitalizacao composta da mesma taxa resulta em 108,16% ao ano. A taxa anual declarada **nao aparece nas imagens** (nao verificavel); a divergencia calculada evidencia a capitalizacao composta, cuja pactuacao expressa deve ser conferida no instrumento (Sumulas 541/STJ e 121/STF).

Ponto desfavoravel: a taxa nominal pactuada (6,30%) e inferior a media (6,65%). A tese de abusividade so se sustenta pela taxa efetivamente cobrada (implicita 8,58%, CET 8,26%), que supera a media mas fica abaixo da regua de 1,5x (9,98%): zona de incerteza (Tema 1378/STJ). Prestacao compativel com a taxa pactuada seria R\$ 349,40 (contra R\$ 393,93 cobrados); ou, a 6,30%, o capital financiado compativel com a prestacao seria R\$ 3.249,00, sugerindo R\$ 367,23 de encargos embutidos.

4. RECALCULO PELA TAXA MEDIA - VALOR INCONTROVERSO

Item	Valor
Prestacao revisada (Price, PV e prazo originais, taxa 6,65%)	R\$ 356,08
Prestacao cobrada	R\$ 393,93
Excesso mensal	R\$ 37,85
Excesso nominal total (12 parcelas)	R\$ 454,17
VALOR INCONTROVERSO (revisada x 12)	R\$ 4.272,99

Referencia para tutela de urgencia: contrato encerrado informado; nao ha desconto vincendo a limitar - foco em repeticao do indebito.

5. MEMORIA DE CALCULO - REPETICAO DO INDEBITO COM CORRECAO MONETARIA

N	Venc. (mes)	Cobrada	Revisada	Excesso	Fator IPCA	Exc. corrigido	Em dobro
1	01/2026	R\$ 393,93	R\$ 356,08	R\$ 37,85	1,031058	R\$ 39,02	R\$ 78,05
2	02/2026	R\$ 393,93	R\$ 356,08	R\$ 37,85	1,027667	R\$ 38,89	R\$ 77,79
3	03/2026	R\$ 393,93	R\$ 356,08	R\$ 37,85	1,020524	R\$ 38,62	R\$ 77,25
4	04/2026	R\$ 393,93	R\$ 356,08	R\$ 37,85	1,011621	R\$ 38,29	R\$ 76,57
5	05/2026	R\$ 393,93	R\$ 356,08	R\$ 37,85	1,004889	R\$ 38,03	R\$ 76,06
6	06/2026	R\$ 393,93	R\$ 356,08	R\$ 37,85	0,999094	R\$ 37,81	R\$ 75,63
7	07/2026	R\$ 393,93	R\$ 356,08	R\$ 37,85	0,997498	R\$ 37,75	R\$ 75,51
8	08/2026	R\$ 393,93	R\$ 356,08	R\$ 37,85	0,996800	R\$ 37,73	R\$ 75,45
9	09/2026	R\$ 393,93	R\$ 356,08	R\$ 37,85	1,000000	R\$ 37,85	R\$ 75,69
10	10/2026	R\$ 393,93	R\$ 356,08	R\$ 37,85	1,000000	R\$ 37,85	R\$ 75,69
11	11/2026	R\$ 393,93	R\$ 356,08	R\$ 37,85	1,000000	R\$ 37,85	R\$ 75,69
12	12/2026	R\$ 393,93	R\$ 356,08	R\$ 37,85	1,000000	R\$ 37,85	R\$ 75,69
TOTAL		R\$ 4.727,16	R\$ 4.272,99	R\$ 454,17		R\$ 457,54	R\$ 915,09

Fator IPCA = produto dos indices mensais (SGS 433) do mes do vencimento ate ago/2026 (ultimo divulgado); parcelas posteriores a ago/2026 tem fator 1,000000. Dia exato de vencimento nao consta das imagens: adotada a competencia mensal. Parcelas vencidas ate set/2026: 9, com excesso corrigido de R\$ 344,00 (dobro R\$ 688,00).

INDEBITO EM DOBRO - BANCO C6 CONSIGNADO S.A.: R\$ 915,09

CONTRATO 2 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

1. IDENTIFICACAO DA OPERACAO

Autora	Alessandra Rodrigues (CPF nao constante das imagens) - trabalhadora CLT
Contrato	000592391780
Vigencia	07/02/2026 a 04/04/2027 - trecho ilegivel/cortado
Desconto	MAR/2026 a ?/2027 (final cortado; inferido FEV/2027 pelas 12 parcelas)
Forma de cobranca	Desconto em folha/verba rescisoria (garantia: verba rescisoria 16,31%; multa rescisoria e FGTS: nao informados)
Situacao informada	Encerrado por termino do vinculo; parcelas pagas: 0
Prazo/prestacao	12 x R\$ 443,24

2. ESTRUTURA FINANCEIRA CONTRATADA

Item	Valor
Valor do emprestimo (informado)	R\$ 2.592,47
Valor total a ser pago	R\$ 5.318,88
Conferencia 12 x prestacao	R\$ 5.318,88 - confere
Custo total / capital recebido	2,05x
Encargos totais (total - emprestimo)	R\$ 2.726,41 (105,17% do capital)

O consumidor recebeu R\$ 2.592,47 e se obrigou a devolver R\$ 5.318,88, isto e, 2,05x o capital. O desmembramento entre IOF, tarifas e seguros **nao consta das imagens**; se o valor informado for o liquido liberado, parte do financiado pode estar embutida (ver taxa implicita).

3. TAXA PACTUADA x TAXA MEDIA DO BANCO CENTRAL

Parametro	Taxa mensal	Observacao
Taxa pactuada (informada)	9,59%	Taxa de juros informada no extrato
CET informado	10,16%	CET mensal informado
Taxa efetiva implicita (PV, PMT, n - Price)	13,26%	Resolvida a partir de R\$ 2.592,47, 12 x R\$ 443,24
Regua de 1,5x a media	9,71%	Limite de presuncao de abusividade
Taxa media Bacen	6,47%	SGS 25464 - competencia 02/2026

Sobretaxa. Taxa pactuada / media = 1,48x (148,22% da media); taxa efetiva implicita / media = 2,05x (204,95%); CET / media = 1,57x. A regua de 1,5x seria 9,71% a.m.; o contrato pactuou 9,59% e a taxa efetiva implicita e 13,26%.

Duodecuplo (anatocismo). $9,59\% \times 12 = 115,08\%$ ao ano (juros simples), ao passo que a capitalizacao composta da mesma taxa resulta em 200,09% ao ano. A taxa anual declarada **nao aparece nas imagens** (nao verificavel); a divergencia calculada evidencia a capitalizacao composta, cuja pactuacao expressa deve ser conferida no instrumento (Sumulas 541/STJ e 121/STF).

Ponto de atencao: a taxa pactuada (9,59%) fica entre 1x e 1,5x a media (regua 9,71%), zona de incerteza (Tema 1378/STJ); porem a taxa efetiva implicita (13,26%) e 2,05x a media e supera a regua. A prestacao compativel com a taxa pactuada seria R\$ 372,87 (contra R\$ 443,24 cobrados); a 9,59% o capital compativel com a prestacao seria R\$ 3.081,73, sugerindo R\$ 489,26 de encargos nao explicitados; o CET informado (10,16%) ja supera a regua de 1,5x (IOF/tarifas/seguro?) ou divergencia entre taxa declarada e cobrada.

4. RECALCULO PELA TAXA MEDIA - VALOR INCONTROVERSO

Item	Valor
Prestacao revisada (Price, PV e prazo originais, taxa 6,47%)	R\$ 317,24
Prestacao cobrada	R\$ 443,24
Excesso mensal	R\$ 126,00
Excesso nominal total (12 parcelas)	R\$ 1.512,01

Item	Valor
VALOR INCONTROVERSO (revisada x 12)	R\$ 3.806,87

Referencia para tutela de urgencia: contrato informado como encerrado; se ainda houver parcelas vincendas, teto de R\$ 317,24.

5. MEMORIA DE CALCULO - REPETICAO DO INDEBITO COM CORRECAO MONETARIA

N	Venc. (mes)	Cobrada	Revisada	Excesso	Fator IPCA	Exc. corrigido	Em dobro
1	03/2026	R\$ 443,24	R\$ 317,24	R\$ 126,00	1,020524	R\$ 128,59	R\$ 257,17
2	04/2026	R\$ 443,24	R\$ 317,24	R\$ 126,00	1,011621	R\$ 127,47	R\$ 254,93
3	05/2026	R\$ 443,24	R\$ 317,24	R\$ 126,00	1,004889	R\$ 126,62	R\$ 253,23
4	06/2026	R\$ 443,24	R\$ 317,24	R\$ 126,00	0,999094	R\$ 125,89	R\$ 251,77
5	07/2026	R\$ 443,24	R\$ 317,24	R\$ 126,00	0,997498	R\$ 125,69	R\$ 251,37
6	08/2026	R\$ 443,24	R\$ 317,24	R\$ 126,00	0,996800	R\$ 125,60	R\$ 251,20
7	09/2026	R\$ 443,24	R\$ 317,24	R\$ 126,00	1,000000	R\$ 126,00	R\$ 252,00
8	10/2026	R\$ 443,24	R\$ 317,24	R\$ 126,00	1,000000	R\$ 126,00	R\$ 252,00
9	11/2026	R\$ 443,24	R\$ 317,24	R\$ 126,00	1,000000	R\$ 126,00	R\$ 252,00
10	12/2026	R\$ 443,24	R\$ 317,24	R\$ 126,00	1,000000	R\$ 126,00	R\$ 252,00
11	01/2027	R\$ 443,24	R\$ 317,24	R\$ 126,00	1,000000	R\$ 126,00	R\$ 252,00
12	02/2027	R\$ 443,24	R\$ 317,24	R\$ 126,00	1,000000	R\$ 126,00	R\$ 252,00
TOTAL		R\$ 5.318,88	R\$ 3.806,87	R\$ 1.512,01		R\$ 1.515,84	R\$ 3.031,69

Fator IPCA = produto dos indices mensais (SGS 433) do mes do vencimento ate ago/2026 (ultimo divulgado); parcelas posteriores a ago/2026 tem fator 1,000000. Dia exato de vencimento nao consta das imagens: adotada a competencia mensal. Parcelas vencidas ate set/2026: 7, com excesso corrigido de R\$ 885,84 (dobro R\$ 1.771,68).

INDEBITO EM DOBRO - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.: R\$ 3.031,69

SINTESE CONSOLIDADA

Item	C6 Consignado	Mercantil	TOTAL
Emprestimo recebido	R\$ 2.881,77	R\$ 2.592,47	R\$ 5.474,24
Total contratado	R\$ 4.727,16	R\$ 5.318,88	R\$ 10.046,04
Incontroverso (taxa media)	R\$ 4.272,99	R\$ 3.806,87	R\$ 8.079,86
Excesso nominal	R\$ 454,17	R\$ 1.512,01	R\$ 1.966,18
Prejuizo simples corrigido	R\$ 457,54	R\$ 1.515,84	R\$ 1.973,39
Prejuizo em dobro	R\$ 915,09	R\$ 3.031,69	R\$ 3.946,77
Parcelas vencidas ate set/2026 - dobro	R\$ 688,00	R\$ 1.771,68	R\$ 2.459,68

PREJUIZO EM DOBRO CONSOLIDADO (hipotese de 24 parcelas cobradas): R\$ 3.946,77

Valor da causa sugerido = prejuizo em dobro + R\$ 10.000,00 (dano moral padrao) = **R\$ 13.946,77** (na hipotese de apenas parcelas vencidas ate set/2026: R\$ 12.459,68). A definicao final cabe ao advogado. Os contratos sao **distintos** (bancos, numeros, datas, valores e taxas diferentes), com 2 contratos CLT concomitantes (dez/2025 e fev/2026): possivel superendividamento/oferta reiterada.

Pontos de atencao

1) Premissa de adimplemento NAO confirmada. Ambos os extratos informam "parcelas pagas: 0" e "encerrado por termino do vinculo". Pode significar que os descontos em folha nao ocorreram (vinculo encerrado antes/ao longo do contrato) e que a divida foi/sera cobrada da verba rescisoria (garantia de 14,50% e 16,31%) ou diretamente. Sem pagamento comprovado nao ha repeticao do indebito: o laudo vale entao como **revisao do saldo** (incontroverso de R\$ 4.272,99 e R\$ 3.806,87) e, se houver pagamento, como repeticao. Juntar holerites,

TRCT e extratos bancarios.

2) Taxa pactuada vs. cobrada. Contrato C6: taxa nominal (6,30%) abaixo da media (6,65%); a tese depende da taxa implicita (8,58%, 1,29x) e do CET (8,26%) - abaixo de 1,5x, zona de incerteza (Tema 1378/STJ). Contrato Mercantil: nominal 9,59% (1,48x, abaixo da regua de 9,705%); implicita 13,26% (2,05x), com forte divergencia entre taxa declarada, CET e prestacao - obter o instrumento e a planilha de IOF/tarifas (exibicao, arts. 396-400 CPC).

3) Benchmark. Utilizada a serie padrao 25464 (credito pessoal nao consignado); por serem operacoes com garantia de verba rescisoria/desconto em folha, a defesa podera invocar serie de consignado privado (mais baixa, o que favoreceria a autora) ou de risco menor - conferir a serie mais especifica.

4) Legibilidade. Ilegiveis/cortados: ano final da vigencia do C6 ("01/02/20?"), mes/ano final do desconto (ambos), dia de vencimento, CPF, taxa anual, composicao IOF/tarifas/seguro. Datas finais foram inferidas pelas 12 parcelas.

5) Teses acessorias: hipervulnerabilidade/trabalhadora CLT, garantia sobre verba rescisoria (natureza alimentar), possivel capitalizacao nao pactuada, encargos embutidos.

6) Harmonizacao do pedido: os modelos pedem "juros simples", mas os quadros usam Tabela Price a taxa media; sugerir a redacao: "readequacao dos encargos a taxa media do Bacen, pelo Sistema Frances de Amortizacao, vedada a capitalizacao em taxa superior a media".

FUNDAMENTOS DA METODOLOGIA

a) Tema 27/STJ (REsp 1.061.530/RS): parametro de abusividade e a taxa media do Bacen na contratacao; Sumula 530/STJ quando a taxa nao se comprova. b) Tabela Price com PV e prazo originais e taxa media. c) Sumula 43/STJ: correcao monetaria desde o efetivo prejuizo (IPCA). d) Art. 42, paragrafo unico, CDC e EAREsp 676.608/RS: repeticao em dobro. e) Juros de mora (citacao) **nao** integram a memoria; incidem em liquidacao. Hipervulnerabilidade: art. 39, IV, CDC. Autoliquidabilidade: o desconto sobre verba de existencia certa (verbas trabalhistas) reduz o risco do credor, o que contraria a justificativa de juros elevados.

FONTES OFICIAIS E PREMISSAS

Taxa media: SGS 25464 (PF - credito pessoal nao consignado, % a.m.): dez/2025 = 6,65%; fev/2026 = 6,47%. IPCA: SGS 433 (dez/2025 a ago/2026: 0,33; 0,33; 0,70; 0,88; 0,67; 0,58; 0,16; 0,07; -0,32). URL: <https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.{25464|433}/dados?formato=json>. Base: valores informados nos extratos do aplicativo (capturas de tela), considerando a contratacao nos meses indicados. Premissa: adimplemento integral das 12 parcelas (nao comprovado, ver ponto 1). Este laudo deve ser conferido por pericia contabil e os indices atualizados na data do ajuizamento.

Gerado em 07/10/2026.